

1502625-06.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Resistência

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502625-06.2021.8.26.0548 controle:2021/000893

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Resistência

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2225992/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 19725723 - DEL.SEC.2ª

CAMPINAS-PLANTÃO, 2549/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2225992 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2549/21/942 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2,

2225992/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS MATHEUS SILVA DOS SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 329 "caput" do(a) CP c/c Art. 40 "caput", III do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

LUCAS MATHEUS SILVA DOS SANTOS, RG nº 39.784.932/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 329, caput, do CP, tudo na forma do artigo 69 do último diploma legal, em razão dos fatos descritos na denúncia, cujo recebimento se deu aos 15.10.21 (fls. 01/02 e 69). Aos 20.08.21 foi concedida a liberdade provisória ao acusado (fls. 43/44). Devidamente citado, foi apresentada resposta à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 81, 85/86 e 93). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi o acusado interrogado. Encerrada a instrução, pelas partes nenhuma diligência foi requerida. Realizados os debates, o representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição no delito de resistência e reconhecimento do tráfico privilegiado, afastamento da majorante e substituição da pena privativa de liberdade. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é parcialmente procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, oralidade, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação e exame que apresentou resultado positivo para cocaína e Tetrahydrocannabinol (fls. 03/08, 10/13, 15/17 e 58/60). A autoria também consolidou-se. Com efeito, em seu interrogatório judicial o réu confessou parcialmente os fatos. Admitiu a posse das substâncias apreendidas consigo, que pretendia vender, mas não perto da escola e sim em outro bairro. Também negou a resistência, alegando que tentou correr quando o policial o segurou pelo braço. Apenas procurou se esquivar, mas acabou sendo agredido pelos policiais. Os policiais militares hoje ouvidos relataram tê-lo abordado nas proximidades da escola E.E. Luis Tadeu Facion, quando o réu colocou a mão na cintura e correu para o interior de um mercado. Foi perseguido, recebeu voz de prisão e investiu contra um dos policiais, com quem entrou em luta corporal, sendo necessário emprego de força física para contê-lo. Com ele foi encontrada uma sacola contendo várias porções de cocaína, crack e maconha, além de dez reais em dinheiro e anotações compatíveis com a mercancia. Indagado a respeito, ele confessou-lhes o tráfico. E não há por que negar crédito às palavras dos policiais, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: “No que tange ao valor probatório do testemunho de policiais, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreitamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501997-51.2020.8.26.0548 – 12ª Câmara – Campinas – m.v. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Paulo Rossi). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo entorpecente que foi apreendido, até porque trata-se de fato incontroverso. A traficância restou plenamente configurada, não bastasse a confissão, na medida em que o acusado trazia consigo droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam ao propósito de mercancia, ainda que não tivesse sido surpreendido no ato de alguma venda. Quanto à majorante, deve ser afastada a sua incidência, seja porque na época dos fatos a pandemia causada pelo Covid-19 ainda assolava o país e as aulas presenciais estavam suspensas, seja porque a escola, segundo o Google Maps, fica cerca de 250 metros do local da prisão, havendo alguma dúvida sobre onde o réu se encontrava quando inicialmente os policiais o avistaram antes da fuga. O delito de resistência também restou configurado na medida em que, no instante da abordagem, e após receber voz de prisão, o acusado investiu contra a guarnição e entrou em luta corporal com um dos policiais, sendo contido apenas com o emprego de força e algemas. Neste sentido: “TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e

autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (7,9 gramas de cocaína divididos em 09 porções). Condenação mantida. RESISTÊNCIA - Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Emprego de violência física contra um dos policiais responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante. Prova segura. Negativa do réu isolada. Condenação mantida. PENAS E REGIMES PRISIONAIS Penas bem dosadas. Bases acima dos mínimos (1/6). Mau antecedente. Proporcionalidade Negativa do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Regime fechado para o cumprimento da pena de reclusão; e semiaberto para o cumprimento da de detenção. Apelo desprovido" (sublinhei, TJ/SP - Apel. Crim. nº 0001474-55.2016.8.26.0548 - 15ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 07.12.17 - Rel. Des. GILBERTO FERREIRA DA CRUZ). No tocante a pena, será observado concurso material de infrações, mas por não serem da mesma espécie elas não serão somadas, executando-se primeiro a de reclusão. Passo, pois, à individualização da pena do acusado (CP, arts. 59 e 68): TRÁFICO. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea e menoridade relativa. Porém, não há como atenuar a pena-base, eis que fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: em se tratando de réu primário, menor de 21 anos e não havendo notícia de que se dedique a atividades ilícitas ou integre alguma organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Assim sendo, presentes os requisitos legais, e considerando a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, reduzo a pena em 1/2, resultando na reprimenda de 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. A pretendida substituição da pena mostra-se inviável pois, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Outrossim, cumpre registrar que, ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho o entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão. Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº 8.072/90 - dos crimes tipificados na Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502363-27.2019.8.26.0548 - 4ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 07.07.20 - Rel. Des. Edison Brandão). Por sinal, o próprio artigo 44, inciso III, do CP, quando dispõe sobre a pena restritiva de direitos, estabelece que a medida deverá ser aplicada desde que "... os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição seja suficiente...". No caso, em se tratando de tráfico de drogas, evidentemente que a substituição não se mostraria adequada para a prevenção e repressão do delito. RESISTÊNCIA. A) Pena-base: observadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 meses de detenção. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa. Porém, não há como atenuar a pena-base, eis que fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar, motivo pelo qual torno definitiva a pena-base aplicada. O acusado poderá apelar em liberdade, uma vez que respondeu solto ao processo e deverá iniciar o cumprimento das penas impostas no regime aberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão dos delitos, mormente por se tratar de réu primário e menor de 21 anos, que não tornou a delinquir (CP, art. 33, §§ 2º e 3º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 893/21 e: A) CONDENO O RÉU LUCAS MATHEUS SILVA DOS SANTOS, RG nº 39.784.932/SP, a

cumprir 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, e a pagar 250 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. B) CONDENO O RÉU LUCAS MATHEUS SILVA DOS SANTOS, RG nº 39.784.932/SP, a cumprir 02 meses de detenção, em regime aberto, por infração à norma do artigo 329, caput, do Código Penal. Transitada em julgado, tornem conclusos para designação da audiência de advertência. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs. Quanto à justiça gratuita, trata-se de questão a ser arguida e apurada no momento oportuno, no Juízo das Execuções. Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior

Tribunal de Justiça: "O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória" (STJ. Sexta Turma. AgInt no REsp 1.637.275/RJ. Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura. J. 06/12/2016. Dje. 16/12/2016). No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada (fls. 61). P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 03 de outubro de 2022. Eu SLA, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA